

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구, [통보]

제 목 소방사업자의 손해배상보험 징구 소홀

해 당 부 서 가가가가본부 마마지사

조 치 부 서 가가가가본부 마마지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 마마지사에서는 감사대상기간(2021. 5월부터 2024. 5월까지) 중 [표 1]의 “지역개발사업 추진 현황”과 같이 26개 지구 지역개발사업을 추진하면서 건축물의 용도 및 규모에 따라 소방공사, 소방공사 감리용역을 발주·시행하였다.

[표 1] 마마지사 지역개발사업 추진 현황

구분	합계	마을 만들기	취약지역 생활여건개선	농촌중심지 활성화	기초생활거 점조성	농시조성	자연재해 정비사업
----	----	-----------	----------------	--------------	--------------	------	--------------

자료: 가가가가본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제17조의2(소방사업자의 손해배상책임에 위한 보험 또는 공제의 가입) 제1항에서는 소방사업자¹⁾가 업무를 수행할 때 고의 또는 과실로 해당 용역 목적물 또는 제3자²⁾에게 재산상의 손해를 입힌 경우에는 그

1) 소방사업자: 소방산업과 관련된 경제활동을 영위하는 사람으로

「소방시설공사업법」에 따른 소방시설설계업자, 소방시설공사사업자 및 소방공사감리업자,
「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따른 소방시설관리업자

2) 제3자: 보험 또는 공제에 가입한 소방사업자(하수급인 포함)와 소방사업자의 근로자를 제외한 모든 자

손해를 배상할 책임이 있다고 규정하고 있고,

같은 조 제2항에서 따르면 대통령령으로 정하는 소방사업자는 손해배상책임을 보장하기 위하여 보험 또는 공제에 가입하여야 하며 이 경우 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체는 소방사업자의 보험 또는 공제가입에 따른 비용을 도급비용에 계상하도록 되어있다.

그리고 「소방산업의 진흥에 관한 법률 시행령」 제20조의2(소방사업자의 손해배상 보험 또는 공제가입 등) 제2항에서는 보험 또는 공제의 가입 대상·기간 및 금액을 아래와 같이 정하고 있고,

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 가입 대상: 법 제17조의2제2항 각 호에 해당하는 자가 도급하는 소방시설설계·소방공사감리·소방시설관리 용역 및 소방시설공사2. 가입 기간: 용역 또는 공사의 종류에 따른 다음 각 목의 기간<ol style="list-style-type: none">가. 소방시설설계 용역: 용역의 착수일부터 완료일 후 1년이 되는 날까지나. 소방시설공사: 소방시설공사의 착공일부터 완공일까지다. 소방공사감리 용역: 소방시설공사의 착공일부터 완공일 후 1년이 되는 날까지라. 소방시설관리 용역: 용역의 착수일부터 완료일까지3. 가입금액: 제1호에 따른 용역 또는 공사의 계약금액 |
|--|

같은 조 제3항에 따라 소방사업자는 ① 소방시설설계 용역일 경우에는 용역을 완료하는 날에, ② 소방시설공사 또는 소방공사감리·소방시설관리 용역은 공사 또는 용역의 계약을 체결하는 날에 보험증서 또는 공제증서를 발주자에게 제출해야 한다.

또한, 총무인사처에서는 2021. 5. 24. 소방사업자의 손해배상보험(공제) 가입의무화와 관련한 행정규칙의 발령·시행을 전 부서에 알렸고(총무계약-1464)호, 2023. 10. 27. 소방사업자의 손해배상보험(공제) 가입 유의사항을 다시 한번 전 부서에 안내(총무계약-3785호)하였다.

따라서 각 부서에서는 도급비용에 소방사업자의 손해배상보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 계상하여야 하고, ① 소방시설설계 용역일 경우에는 용역을 완료하는 날에, ② 소방시설공사 또는 소방공사감리·소방시설관리 용역은 공사 또는 용역의 계약을 체결하는 날에 소방사업자로부터 손해배상책임을 위한 보험 증서 또는 공제증서를 제출받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

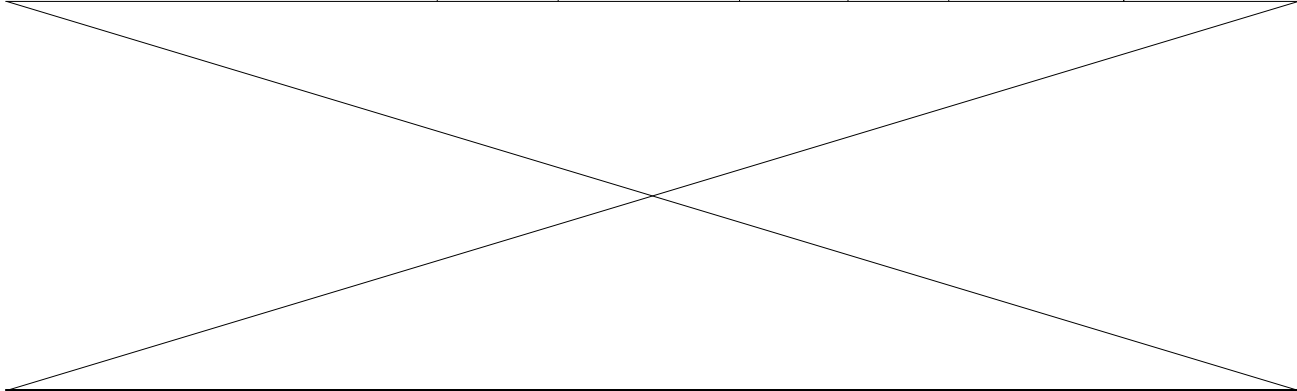
그런데 ~~가가가가~~본부 ~~마마~~지사에서는 감사대상기간(2021. 5월부터 2024. 5월 까지) 중 4건의 소방시설공사와 1건의 소방공사감리 용역 계약을 체결하면서,

[표 2] “소방시설공사의 손해배상보험(공제) 제출 미흡 현황”과 같이 3건의 소방공사는 소방사업자의 보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 도급비용에 계상하지 않은 채 손해배상보험 또는 공제증서를 제출받지 않았으며, 1건의 소방공사감리 용역은 보험 또는 공제의 가입기간을 잘못 적용하여 제출받았다.

[표 2] 소방시설공사의 손해배상증권(공제) 제출 미흡 현황

(단위: 천 원)

계약 구분	계약명	계약금액	계약기간	소방사업자의 보험 또는 공제 가입 현황			
				비용 계상 여부	가입 여부	가입기간	적정 가입기간
합 계		98,447					



주: 감사 기간 중인 2024.7.11. 계약상대자로부터 제출받아 감사장으로 전달함
자료: ERP 계약리스트 및 부서 제출자료 재구성

그 결과, 소방공사(설계, 감리, 시설관리용역 포함) 계약상대자의 고의 또는 과실로 해당 용역 목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 입힌 경우 손해배상 책임을 보장받지 못할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☐☐지사에서는 감사 지적사항에 이견을 제시하지 않았으며, 소방사업자의 보험 또는 공제증서를 제출받도록 조치를 취하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 시정, 통보

사장(☐☐☐☐본부 ☐☐지사장)은 i) “○○군 농시조성사업 소방공사”의 도급비용에 손해배상보험 또는 공제 가입에 따른 비용을 계상하여 소방사업자에게 해당 증서를 제출받으시고, (시정)

ii) 지사에서 소방산업을 발주·시행할 때 「소방산업의 진흥에 관한 법률」에 따라 도급 비용에 손해배상보험 또는 공제가입을 위한 비용을 계상할 수 있도록 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)